

Kazus na egzamin z prawa cywilnego w dniu 2 września 2025 r.

Czas na rozwiązanie kazusu 180 min.

Piotr i Małgorzata od 20 lat żyli w nieformalnym związku. Piotr był żonaty z Patrycją, z którą pozostawał w faktycznej separacji (Piotr i Patrycja nigdy nie wystąpili o rozwód). Piotr w lipcu 2005 r. odziedziczył spadek po swoim ojcu wraz ze swoim rodzeństwem, w skład którego wchodziła niezabudowana nieruchomości (jako główny składnik spadku). W wyniku zawartej w 2006 r. umowy działu spadku (w formie aktu notarialnego) Piotr otrzymał nieruchomości na wyłączną własność bez obowiązku spłaty na rzecz swojego rodzeństwa (współspadkobierców), o czym wiedziała Małgorzata. W 2010 r. Małgorzata i Piotr postanowili zbudować na tej nieruchomości dom. Niedługo po rozpoczęciu budowy Piotr stracił pracę i stał się bezrobotny. Budowa domu była jednak kontynuowana za pieniądze, które Małgorzata zarabiała pracując za granicą jako dyrektor w banku. Po zakończeniu budowy w 2015 r. w domu mieszkał Piotr, zaś Małgorzata przebywała w nim w trakcie pobytów w Polsce. Małgorzata zamierzała zamieszkać w nim na stałe z Piotrem po zakończeniu pracy za granicą. W styczniu 2022 r., Piotr i Małgorzata postanowili się rozstać. Małgorzata zmarła w czerwcu 2025 r. Przed śmiercią napisała własnoręcznie do swojej najlepszej przyjaciółki Zosi list o treści: „Kochana Zosiu, ostatnio bardzo źle się czuję i coraz więcej myślę o śmierci. Gdybym umarła, to chciałabym, żebyś mogła odzyskać od Piotra to, co zainwestowałam w dom Piotra”. List ten podpisała „Twoja Gosia”. Małgorzata była osobą majątną, w chwili śmierci miała kilka mieszkań, dwa samochody i kilka milionów złotych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Małgorzatę przeżył jej syn, Tomasz, który urodził się, gdy Małgorzata była krótko zamężna w latach 90-tych XX w. (Tomasz nie był synem Piotra, a Małgorzata rozwiodła się w 1995 r.). Małgorzata nie miała innych krewnych. Zosia chciałaby zgodnie z wolą Małgorzaty odzyskać środki, które ta zainwestowała w dom, w którym przez lata mieszkała z Piotrem.

W pierwszej kolejności proszę zbadać, jakie roszczenie i przeciwko komu przysługiwałby Małgorzacie za jej życia w związku z finansowaniem budowy domu przed rozstaniem z Piotrem.

W drugiej kolejności proszę ocenić, w jaki sposób Zosia może zrealizować to roszczenie po śmierci Małgorzaty.

Ad. 1

Podstawą roszczenia przysługującego Małgorzacie mógłby być art. 405 k.c. (w zw. z art. 410 § 2) — bezpodstawne wzbogacenie

- Małgorzaty i Piotra nie łączył żaden stosunek prawny, równocześnie nie można Małgorzacie przypisać statusu posiadacza samoistnego nieruchomości — wiedziała, że nieruchomości nie należy do niej i nie władała nią jak właściciel; nie była też posiadaczem zależnym — była zatem dzierżycielem, wobec czego nie znajdują zastosowania przepisy

art. 224 i n. k.c. — W konsekwencji sytuację prawną konkubentów należy oceniać wedle przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Należy ustalić, czy roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia mogłoby przysługiwać Małgorzacie przeciwko Piotrowi, czy przeciwko Piotrowi i Patrycji, co zależy od ustalenia, do kogo należy nieruchomości, na której Małgorzata poczyniła inwestycję finansując budowę domu.

Piotr i Patrycja pozostawali w związku małżeńskim, a wobec braku innych informacji w treści kazusu należy przyjąć, że pozostawali we wspólności majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość weszła do spadku, który Piotr odziedziczył wspólnie ze swoim rodzeństwem. Nabył on więc udział we współwłasności tej nieruchomości, który wszedł do jego majątku osobistego (art. 33 pkt 2 k.r.o.) wobec braku informacji o odmiennej woli spadkodawcy. W wyniku umownego działu spadku Piotr stał się wyłącznym właścicielem nieruchomości bez obowiązku spłaty na rzecz pozostałych współspadkobierców, a zatem ponad udział przysługujący mu w prawie własności z tytułu dziedziczenia. Powstaje zatem pytanie, czy nabycie własności nieruchomości ponad udział wynikający z dziedziczenia następuje także do majątku osobistego Piotra. W orzecznictwie i nauce prezentowany jest pogląd, że w opisaney sytuacji prawo własności w całości wchodzi do majątku osobistego małżonka, który był (współ)spadkobiercą (i to nawet, gdyby ewentualna spłata pochodziła z majątku wspólnego spadkobiercy i jego małżonka, co w stanie faktycznym nie miało miejsca). Za wykładnią, zgodnie z którą cała nieruchomość wchodzi do majątku osobistego małżonka będącego spadkobiercą, przemawia argument, iż nabycie własności na skutek nieodpłatnego działu spadku zbliżone jest (w sensie ekonomicznym) do darowizny na rzecz tego spadkobiercy, który otrzymuje prawo własności bez obowiązku spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców, zaś art. 33 pkt 2 k.r.o. stanowi, że przedmioty majątkowe uzyskane w drodze darowizny wchodzi do majątku osobistego małżonka, który jest stroną takiej czynności. Tym samym należy uznać, iż nieruchomość zabudowana domem, którego budowa została sfinansowana przez Małgorzatę, stanowi wyłączną własność Piotra (prawo własności tej nieruchomości nie wchodzi do majątku wspólnego Piotra i jego żony Patrycji). Roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia może przysługiwać Małgorzacie wyłącznie do Piotra, ponieważ on jako właściciel nieruchomości wzbogaciłby się na skutek wybudowania na niej domu.

I. By roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia powstało, trzeba ustalić następujące przesłanki:

- Wzbogacenie — Piotr jest wzbogacony przez wzrost wartości jego nieruchomości o wartość inwestycji dokonanych przez Małgorzatę na budowę domu. Darowana mu przez rodziców nieruchomość była niezabudowana, natomiast na skutek nakładów poniesionych przez Małgorzatę stała się nieruchomością zabudowaną, przez co jej wartość wzrosła. Zbudowany dom za środki z wynagrodzenia Małgorzaty stał się częścią składową nieruchomości (art. 191 k.c.).

- Zubożenie — Małgorzata inwestowała ze swoich środków w budowę domu, zubożenie stanowi to, co ubyło z majątku Małgorzaty wskutek inwestycji.
- Tożsamość źródła wzbogacenia i zubożenia — wzbogacenie i zubożenie wynikają z inwestycji poczynionej przez Małgorzatę.
- Brak podstawy prawnej świadczenia — Kondycją, która mogła wystąpić w tym stanie faktycznym, jest nieosiągnięcie zamierzonego celu świadczenia — Małgorzata inwestowała w nieruchomość licząc na wspólne zamieszkiwanie z Piotrem w nieruchomości, wraz z ich rozstaniem i ostatecznym opuszczeniem domu przez Małgorzatę, trzeba ustalić, że cel świadczenia nie został osiągnięty.
- Nie zachodzą przesłanki z art. 411 k.c.:
 - Małgorzata świadczyła licząc, że związek się utrzyma, więc z istoty kondycji wynika, że nie można mówić o wyłączeniu obowiązku zwrotu z powodu wiedzy o braku zobowiązania do świadczenia (art. 411 pkt 1 k.c.)
 - Małgorzata inwestowała środki, licząc na wspólne życie z Piotrem; Piotr „wniósł” nieruchomość, na której postawiony był dom; konkubenci przez kilka lat wspólnie zamieszkiwali nieruchomość — rozważenia wymaga, czy w takim przypadku domaganie się całości inwestycji jest uprawnione, czy roszczenie nie powinno powstać w mniejszym zakresie, tj. w takim, w jakim nie czyni zadość zasadom współżycia społecznego (art. 411 pkt 2 k.c.)
 - Nie występują dalsze przesłanki z art. 411 k.c. (pkt 3 i 4).

Roszczenie o zwrot korzyści uzyskanej bez podstawy prawnej powstało na rzecz Małgorzaty i przysługiwało jej przeciwko Piotrowi.

II. Roszczenie nie wygasło:

Roszczenie jest aktualne — Piotr nie wyzbył się wzbogacenia (o ile dopuścić wyzbycie się wzbogacenia do świadczeń pieniężnych). Nie doszło do zbycia nieruchomości, na której za pieniądze zarobione przez Małgorzatę zbudowany został dom (art. 409 k.c.).

Nie występują inne zdarzenia uzasadniające wygaśnięcie roszczenia (np. potrącenie, zwolnienie z długu, odnowienie). Roszczenie o zwrot korzyści uzyskanej bez podstawy prawnej jest roszczeniem majątkowym, nie jest też ściśle związane z osobą zmarłego, nie wygasło z chwilą śmierci Małgorzaty ani nie przechodzi na inne osoby niezależnie od tego, czy są spadkobiercami (art. 922 k.c.)

III. Roszczenie jest wymagalne

Roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia jest roszczeniem bezterminowym i staje się wymagalne niezwłocznie po wezwaniu do jego spełnienia (art. 455 k.c.). Małgorzata nie wezwała Piotra za życia do zwrotu inwestycji (nie uczynił też tego nikt po jej śmierci). Roszczenie jest niewymagalne.

IV. Roszczenie jest zaskarżalne

Roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia przedawnia się na zasadach ogólnych, tj. w terminie sześciu lat, który ulega wydłużeniu do końca roku kalendarzowego (art. 118 k.c.). Początek biegu terminu ustala się zgodnie z art. 120 § 1 zd. 2 k.c. Najwcześniejszym możliwym terminem, w którym Małgorzata mogła wezwać do zwrotu inwestycji, był dzień, w którym Małgorzata opuściła dom po rozstaniu z Piotrem i było jasne, że cel świadczenia nie zostanie osiągnięty. Roszczenie nie uległo przedawnieniu i jest zaskarżalne.

Ad. 2

Zosia mogłaby dochodzić roszczenia do Piotra tylko o tyle, o ile nabyłaby je na podstawie testamentu. Bezpośrednie uprawnienie mogłaby uzyskać wyłącznie, gdyby była powołana do dziedziczenia lub dokonano by na jej rzecz zapisu windykacyjnego. Mogłaby być również beneficjentem zapisu zwykłego, co nie dawałoby jej bezpośredniego roszczenia do Piotra, a jedynie roszczenie do spadkobiercy o wykonanie zapisu, tj. przelew wierzytelności.

Należy więc kolejno ocenić:

- Czy Małgorzata pozostawiła po sobie testament — testamentem jest jednostronną czynnością prawną, która ma uregulować losy majątku na wypadek śmierci spadkodawcy — z napisanego przez Małgorzatę listu wynika, że chciała uregulować losy przynajmniej jednego prawa (roszczenia o do Piotra z bezpodstawnego wzbogacenia) wchodzącego w skład jej majątku — miała więc *animus testandi* (testament może być sporządzony w liście)
- Czy testament był ważny? — Małgorzata mogła sporządzić testament własnoręczny
 - Wymogi formalne — Małgorzata napisała list w całości pismem ręcznym i podpisała go. Podpis samym imieniem nie uniemożliwia ustalenia osoby testatora i spełnia wymóg stawiany przez art. 949 § 1 k.c. Brak informacji w kazusie o tym, czy testament zawierał datę, jednak brak daty nie pociąga za sobą w tym przypadku nieważności testamentu, bowiem Małgorzata nie sporządziła innych testamentów, nie ma też wątpliwości co do jej zdolności testowania ani brak daty nie powoduje wątpliwości co do treści testamentu (art. 949 § 2 k.c.)
 - Wymogi materialne — testament nie był testamentem wspólnym, nie został sporządzony przez pełnomocnika ani przedstawiciela, Małgorzata miała zdolność testowania, nie zachodzą też wady oświadczeń woli.

Testament Małgorzaty był więc ważny i nie został odwołany (brak informacji na ten temat w treści kazusu).

Kolejno należy ocenić treść rozrządzeń:

- Czy testament mógł powoływać Zosię do spadku? — Z treści testamentu wynika, że Małgorzata chciała, by Zosi przypadł tylko jeden składnik majątkowy (roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia), nadto miała ona bardzo pokaźny majątek, którym nie rozrzadziła w testamencie, co wyklucza uznanie Zosi za powołaną do spadku zgodnie z art. 961 k.c.
- Czy Zosia mogła otrzymać zapis windykacyjny? — Choć wierzytelność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia stanowi zbywalne prawo majątkowe i może być przedmiotem zapisu windykacyjnego (art. 981¹ § 2 pkt 2 k.c.), to jednak z treści testamentu nie wynika, by taka była wola testatora. Nadto, taki zapis może być uczyniony wyłącznie w testamencie notarialnym (art. 981¹ § 1 k.c.). Nakaz wykładni, która prowadzi do utrzymania rozrządzenia w mocy (art. 948 § 2 k.c.) przemawia także przeciwko przyjęciu, że wolą Małgorzaty było uczynienie tej wierzytelności przedmiotem zapisu windykacyjnego, który – w razie jego zamieszczenia w testamencie własnoręcznym – byłby nieważny.
- Czy Zosia mogła być beneficjentem zapisu zwykłego (art. 968 § 1 k.c.)? — Dokonując wykładni testamentu zgodnie z art. 948 § 1 k.c., której celem jest jak najpełniejsze urzeczywistnienie woli testatora, należy dojść do wniosku, że Małgorzata uczyniła w testamencie zapis zwykły, którego przedmiotem była wierzytelność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przysługująca jej do Piotra.

W konsekwencji Zosia jako beneficjent zapisu zwykłego mogłaby dochodzić od spadkobiercy przeniesienia na nią wierzytelności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Skoro w testamencie nie powoływano nikogo do spadku, następuje dziedziczenie ustawowe (art. 926 § 2 k.c.). Jedyną żyjącą osobą z kręgu spadkobierców ustawowych jest Tomasz, syn Małgorzaty, który będzie dziedziczył spadek po niej zgodnie z art. 931 § 1 k.c. Jako spadkobierca Tomasz odpowiada za wykonanie zapisów, jest więc zobowiązany do przelania na Zosię wierzytelności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przysługującej Małgorzacie (zob. art. 510 § 2 k.c.).

Wymagalność roszczenia o wykonanie zapisu

W braku odmiennej woli spadkodawcy roszczenie o wykonanie zapisu staje się wymagalne niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu (art. 970 k.c.). Ze stanu faktycznego nie wynika, żeby testament został ogłoszony, więc roszczenie jest niewymagalne.

Zaskarżalność roszczenia o wykonanie zapisu

Roszczenie o wykonanie zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu (art. 981 k.c.). Termin przedawnienia nie zaczął jeszcze biec.

Zosia jest więc uprawniona, żeby wystąpić przeciwko Tomaszowi z roszczeniem o przelanie wierzytelności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, która przysługiwała Małgorzacie względem Piotra w związku z poczynionymi przez nią inwestycjami na dom. Dopóki zapis (zwykły) nie zostanie wykonany, Zosia nie może się jednak domagać od Piotra zwrotu dokonanej przez Małgorzatę inwestycji.